P U T U S A N

Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: **Fauzan Azmi Harahap;**
Tempat lahir	: Medan;
Umur/Tanggal lahir	: 28 Tahun/ 10 Agustus 1994;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan STM Gang Perbatasan Kel. Sitirejo 2 Kec. Medan Amplas;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak Bekerja;

Terdakwa Fauzan Azmi Harahap ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, untuk itu dan telah menawarkan untuk didampingi Penasehat Hukum secara cuma-cuma, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 489/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Fauzan Azmi Harahap telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan sebutan shabu”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fauzan Azmi Harahap berupa pidana penjara masing- masing selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi masa penahanan sseluruhnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu (metamfetamina) dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
   - Uang tunai sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

   Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya terdakwa merasa bersalah dan tidak mau mengulangi perbuatannya lagi dan mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya semula dan terdakwa tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Fauzan Azmi Harahap pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira Pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari 2023, bertempat di Jalan Pembangunan Baru Kel.Siti Rejo Kec.Medan Amplas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Medan, “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menjadi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu seberat 0,16 (nolkoma enam belas) gram", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 saksi Roy B. Simanjuntak S, saksi Pardamean Harahap, S.H dan saksi Dionesius Simanjuntak mendapatkan informasi kalau Jalan Jalan Pembangunan Baru Kel.Siti Rejo Kec.Medan Amplas Kota Medan sering dijadikan lokasi transaksi narkotika sehingga saksi Roy B. Simanjuntak S, saksi Pardamean Harahap, S.H dan saksi Dionesius Simanjuntak menuju ke lokasi dan melihat terdakwa sebagai orang yang telah dicurigai saksi Roy B. Simanjuntak S, saksi Pardamean Harahap, S.H dan saksi Dionesius Simanjuntak melaukan penyamaran dengan cara menjadi pembeli dan memesan sabu-sabu kepada terdakwaa Fauzan Azmi Harahap tersebut. Kemudian ketika terdakwa akan menyerahkan sabu-sabu tersebut saksi-saksi kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari tersengka ditemukan barang bukti berupa 2(dua) bungkus plastic klip narkotika jenis shabu-shabu dari tangan kanan terdakwa dan uang sejumlah Rp 50.0000,00 (lima puluh ribu rupiah). Dimana terdawa mengakui kalau narkotika sabu sabu tersebut adalah miliknya dan uang yang dikantong hasil penjualan narkotika sabu sabu yang sudah laku terjual sebelumnya.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika dari pihak yang berwenang kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke Pos Polretabes Medan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan hokum yang berlaku.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Sumatera Utara, Nomor Lab: /510/NNF/II/2023, 2Februari 2023 bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka Fauzan Azmi Harahap adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Fauzan Azmi Harahap pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari 2023, bertempat di Jalan Pembangunan Baru

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kel.Siti Rejo Kec.Medan Amplas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

saksi Pardamean Harahap, S.H dan saksi Dionesius Simanjuntak mendapatkan informasi kalau Jalan Jalan Pembangunan Baru Kel.Siti Rejo Kec.Medan Amplas Kota Medan sering dijadikan lokasi transaksi narkotika sehingga saksi Roy B. Simanjuntak S, saksi Pardamean Harahap, S.H dan saksi Dionesius Simanjuntak menuju ke lokasi dan melihat terdakwa sebagai orang yang telah dicurigai saksi Roy B. Simanjuntak S, saksi Pardamean Harahap, S.H dan saksi Dionesius Simanjuntak melakukan penyamaran dengan cara menjadi pembeli dan memesan shabu-shabu kepada terdakwa Fauzan Azmi Harahap tersebut. Kemudian ketika terdakwa akan menyerahkan sabu-sabu tersebut saksi-saksi kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari tersengka ditemukan barang bukti berupa 2(dua) bungkus plastic klip narkotika jenis shabu-shabu dari tangan kanan terdakwa dan uang sejumlah Rp 50.0000,00 (lima puluh ribu rupiah). Dimana terdawa mengakui kalau narkotika shabu-shabu tersebut adalah miliknya dan uang yang dikantong hasil penjualan narkotika shabu-shabu yang sudah laku terjual sebelumnya.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika dari pihak yang berwenang kemudian terdakw adiamankan dan dibawa kePos Polretabes Medan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Sumatera Utara, Nomor Lab: /510/NNF/II/2023, 2 Februari 2023 bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka Fauzan Azmi Harahap adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomorurut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PARDAMEAN HARAHAP,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selesa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib, di Jalan Pembangunan Baru Kel.Sitirejo, Kec.Medan Amplas tepatnya didepan rumah kos-kosan terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dari tangan sebelah kanan terdakwa, yang mana salah satu paketnya belum ada penyerahan dari terdakwa dan langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi, terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seorang laki-laki bernama Kudung, yang dibeli seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa adalah berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan, guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenag untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

2. Saksi **DIONESIUS SIMANJUNTAK,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selesa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib, di Jalan Pembangunan Baru Kel.Sitirejo, Kec.Medan Amplas tepatnya didepan rumah kos-kosan terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dari tangan sebelah kanan terdakwa, yang mana salah satu paketnya belum ada penyerahan dari terdakwa dan langsung dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah dilakukan introgasi, terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seorang laki-laki bernama Kudung, yang dibeli seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa adalah berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan, guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenag untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Pembangunan Baru Kel.Siti Rejo Kec.Medan Amplas dan yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa adalah beberapa orang polisi berpakaian preman, dimana terdakwa ditangkap sehubungan kepemilikan Narkotika dengan sebutan shabu yang ada pada diri terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa polisi melakukan penyitaan berupa 2 (dua) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa ditangkap sedang menjual Narkotika jenis shabu dan saat akan menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada polisi yang menyamar sebagai polisi;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram ditemukan oleh polisi dari tangan sebelah kanan terdakwa sedangkan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari tangan sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika dengan sebutan shabu tersebut dengan cara membelinya sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang bernama Kudung;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu (metamfetamina) dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- Uang tunai sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Pembangunan Baru Kel.Siti Rejo Kec.Medan Amplas dan yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa adalah beberapa orang polisi berpakaian preman, dimana terdakwa ditangkap sehubungan kepemilikan Narkotika dengan sebutan shabu yang ada pada diri terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa polisi melakukan penyitaan berupa 2 (dua) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa ditangkap sedang menjual Narkotika jenis shabu dan saat akan menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada polisi yang menyamar sebagai polisi;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram ditemukan oleh polisi dari tangan sebelah kanan terdakwa sedangkan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari tangan sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika dengan sebutan shabu tersebut dengan cara membelinya sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang bernama Kudung;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Sumatera Utara, Nomor Lab: /510/NN/II/2023, 2 Februari 2023 bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka Fauzan Azmi Harahap adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomorurut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang kan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hokum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Fauzan Azmi Harahap kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa "tanpa hak" artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan "melawan hukum" dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan diatas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensialaboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa tidak mempunyai pekerjaaan atau hanya serabutan, sehingga tidak ada hubungannya dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan terdakwa tidak memiliki izin untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternative tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun bersif atalternatif namun penekanan dari unsur ini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkin untuk memutus jaringan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Pembangunan Baru Kel.Siti Rejo Kec.Medan Amplas dan yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa adalah beberapa orang polisi berpakaian preman, dimana terdakwa ditangkap sehubungan kepemilikan Narkotika dengan sebutan shabu yang ada pada diri terdakwa;

Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa polisi melakukan penyitaan berupa 2 (dua) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terdakwa ditangkap sedang menjual Narkotika jenis shabu dan saat akan menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada polisi yang menyamar sebagai polisi;

Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram ditemukan oleh polisi dari tangan sebelah kanan terdakwa sedangkan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari tangan sebelah kiri terdakwa;

Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika dengan sebutan shabu tersebut dengan cara membelinya sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang bernama Kudung;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Sumatera Utara, Nomor Lab: /510/NN/II/2023, 2 Februari 2023 bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka Fauzan Azmi Harahap adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomorurut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur menerima, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dari menerima dalam unsur ini menurut Majelis Hakim terkait dengan kegiatan perekonomian karena satu sama lain sub unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan adalah saling terkait dengan sub unsur menerima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang kan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu (metamfetamina) dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, dan uang tunai sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), adalah barang bukti dari hasil kejahatan yang dilakukan terdakwa, maka barang bukti dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Fauzan Azmi Harahap tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu (metamfetamina) dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, dirampas untuk dimusnahkan dan Uang tunai sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023, oleh kami, Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arfan Yani, S.H., dan Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febriyandi Ginting, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Evi Yanti Panggabean, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua/wali/ orangtua asuh terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Arfan Yani, S.H. **Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.**

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Febriyandi Ginting, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)